

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6684/2538

นางสาว อา นุสรา โล่วัฒนะศิริ
ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด (มหาชน
บริษัท ไคนามิคส์รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
(ไทยแลนด์) จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 750

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 296, มาตรา 311, มาตรา 312

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
56

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานเพิกถอนการบังคับคดีเพิกถอนการยึด และมีคำสั่งให้ปล่อยเงินที่ยึดจำนวน 2,400,200 บาท กับขอให้ไต่สวนข้อโต้แย้งและการปฏิเสธส่งเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้องซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเงินฝากประจำศาลแพ่งสั่งอายัดชั่วคราวไว้ และบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว จำเลยได้จำนำประกันหนี้ของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้อง และจำเลยมีหนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีชำระหนี้ผู้ร้องได้ ดังนั้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินฝากคืนจากผู้ร้อง โจทก์จึงไม่มีสิทธิขออายัดอันเป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าศาลแรงงานออกหมายบังคับคดีและดำเนินการบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้องเป็นการไม่ชอบ ซึ่งศาลแรงงานจะต้องไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมีคำสั่งอนุญาตหรือยกคำขอนั้นแต่ในการไต่สวนศาลแรงงานสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเพียงฝ่ายเดียว และผู้ร้องส่งอ้างเอกสารเป็นพยานแล้วศาลแรงงานมีคำสั่งให้งดการไต่สวน และมีคำสั่งยกคำร้องของ

ผู้ร้อง เมื่อปรากฏว่าคดีนี้ผู้ร้องไม่ได้นำสืบพยานบุคคลประกอบว่าการจำหน่ายตามบัญชีเงินฝากดังกล่าวของจำเลยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอย่างไร ผู้ร้องจึงไม่ยอมส่งเงินตามศาลสั่งอายัด สำหรับฝ่ายโจทก์ซึ่งคัดค้านเข้ามาก็ไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานได้สอบถามว่ายอมรับข้อเท็จจริงข้อใดอย่างไร ที่ผู้ร้องอ้างมาบ้าง ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานได้มาจากการสอบถามกับเอกสารที่ผู้ร้องส่งอ้าง เป็นพยานที่ดีและข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานก็ดี ยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายของศาลฎีกาในปัญหาว่าที่ศาลแรงงานมีคำสั่งยืนยันให้ผู้ร้องส่งเงินอายัดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 ประกอบด้วยมาตรา 312 วรรคหนึ่ง เพราะจะต้องไต่สวนและ เห็นว่าเป็นที่พอใจว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริงก่อนมีคำสั่งยืนยันให้ผู้ร้องส่งเงินตามที่โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไปหรือไม่ และหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหนี้ที่เรียกร้องไม่มีอยู่จริง การออกหมายบังคับเอาแก่ผู้ร้องต่อมาจะเป็นการออกหมายบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อันผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานมีคำสั่งให้ยก หมายบังคับคดีเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรกและวรรคสาม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 หรือไม่ซึ่งศาลฎีกาไม่อาจก้าวล่วงไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 56 ศาลฎีกาให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานทำการพิจารณาสืบพยานในข้อที่เกี่ยวกับสัญญาจำหน่ายประกันหนี้ต่าง ๆ ที่จำเลยมีกับผู้ร้อง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายระหว่างผู้ร้องกับจำเลย แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

คดีทั้งสิบสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 10

คดีสิบเรื่องมาจากโจทก์ทั้งสิบฟ้องจำเลยเรียกเงินตามสัญญาจ้างแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสิบแต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์ทั้งสิบนำเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากของจำเลย จำนวน 2,411,200 บาท ในบัญชีเลขที่ 331-2 ซึ่งอยู่ที่ธนาคารศรีนคร จำกัด ผู้ร้อง สาขาย่อยเวลด์เทรดเซ็นเตอร์แต่ผู้ร้องปฏิเสธไม่ส่งเงินตามหมายอายัด ต่อมาศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามหมายอายัด ผู้ร้องเพิกเฉย ศาลแรงงานกลางจึงออกหมายบังคับคดีฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2538 แก่ผู้ร้อง แล้วโจทก์ทั้งสิบได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลแรงงานกลางยึดเงินสดจำนวน 2,411,200 บาท ของผู้ร้องเสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามคำขอของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมีหนังสือที่ วท.4/2538 ลงวันที่ 18 มกราคม 2538 ได้แย้งและปฏิเสธการส่งเงินตามหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยให้เหตุผลว่าเงินฝากประจำเลขที่ 331-2 ที่ศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งอายัดและให้ผู้ร้องส่งเงินดังกล่าว นั้น ศาลแพ่งได้มีคำสั่งอายัดชั่วคราวมิให้ผู้ร้องจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเงินในบัญชีฝากประจำดังกล่าว จำเลยได้จํานาเป็นประกันหนึ่งของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้อง ที่ศาลแรงงานมีหนังสือที่ ยธ.0210/417 ลงวันที่ 26 มกราคม 2538 แจ้งผู้ร้องให้ส่งเงินตามหมายอายัดโดยให้เหตุผลเพียงว่าคำสั่งอายัดเงินชั่วคราวไม่ห้ามโจทก์ในคดีนี้จะอายัดเงินตามหมายบังคับคดีของศาลแรงงานกลาง และต่อมาโจทก์ขอให้ศาลแรงงานออกหมายบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้อง และโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเงินจำนวน 2,411,200 บาท นั้นเป็นการไม่ชอบ เพราะการออกหมายบังคับคดีไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา เมื่อผู้ร้องได้แย้งและปฏิเสธศาลแรงงาน

กลางต้องไต่สวนให้ปรากฏชัด การที่ศาลแรงงานกลางมิได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาไต่สวนข้อโต้แย้งและปฏิเสธของผู้ร้องเป็นการดำเนินการสอบสวนพิจารณาผิดระเบียบและมีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่จะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอให้มีความสั่งเพิกถอนการบังคับคดี เพิกถอนการยึด และมีคำสั่งให้ปล่อยเงินที่ยึดจำนวน 2,411,200 บาท และมีคำสั่งให้ไต่สวนข้อโต้แย้งและปฏิเสธการส่งเงินจากบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 331-2 ของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้องต่อไป

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า หมายบังคับคดีของศาลที่บังคับเอาแก่ผู้ร้องชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้อง

วันนัดพิจารณา ผู้ร้องแถลงรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีเงินฝากที่ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาซอยเวสต์เทรดเซ็นเตอร์ตามบัญชีเงินฝากเลขที่ 331-2 ซึ่งจำเลยได้จําให้เป็นประกันหนี้ที่มีอยู่กับผู้ร้องตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาจํานำตราสารชนิดออกให้แก่บุคคลโดยนาม เอกสารหมาย ร.1 ผู้ร้องยังมิได้มีการหักชำระหนี้เงินตามบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีคำสั่งห้ามชั่วคราวของศาลแพ่งห้ามผู้ร้องจ่ายเงินของจำเลยที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากกับผู้ร้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามหมายอายัดชั่วคราวของศาลแพ่ง เอกสารหมาย ร.2 ผู้ร้องยังไม่ได้ส่งเงินตามคำสั่งให้ศาลแพ่งแต่อย่างใด ต่อมาศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอายัดเงินและโจทก์ได้ยึดเงินตามคำสั่งอายัดแล้ว

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดการไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่าตามหนังสือผู้ร้องวท.4/2538 และคำแถลงรับข้อเท็จจริงของผู้ร้องว่า ผู้ร้องยังมิได้หักชำระหนี้เงินตามบัญชีฝากของจำเลยตามสัญญาจํานำ เอกสารหมาย ร.1 เงินฝากดังกล่าวจึงยังเป็นสิทธิเรียกร้องของจำเลย แม้ผู้ร้องจะมีข้อโต้แย้งข้อจํากัด หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญญาจํานำตามเอกสารหมาย ร.1 ก็ไม่ต้องห้ามมิให้อายัดตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 อีกทั้งการอายัดชั่วคราวก่อนพิพากษาก็ไม่ต้องห้าม การอายัดตามคำพิพากษามาตรา 290 หน้าที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริงและไม่ต้องห้ามมิให้อายัด เมื่อผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามหมายอายัดดังกล่าว ศาลย่อมออกหมายบังคับคดี เอาแก่ผู้ร้องเสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามคำขอของเจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 312 โดยไม่ต้อง ใ้ไต่สวนก่อน กรณีไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการบังคับคดีดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสิบสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางออก หมายบังคับคดีและดำเนินการบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้องเสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้ โจทก์ตามคำพิพากษาตามคำขอของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่าผู้ ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางเพิกถอนการบังคับคดีเพิกถอนการยึด และมีคำ สั่งให้ปล่อยเงินที่ยึดจำนวน 2,400,200 บาท กับขอให้ไต่สวนข้อโต้แย้งและการ ปฏิเสธส่งเงินจากบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 331-2 ของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้อง ซึ่งผู้ ร้องอ้างว่าเงินฝากประจำเลขที่ 331-2 ศาลแพ่งสั่งอายัดชั่วคราวไว้ และบัญชีเงินฝาก ประจำดังกล่าวจำเลยได้จำนำประกันหนึ่งของจำเลยที่มีอยู่กับผู้ร้องและจำเลยมี หนังสือยินยอมให้หักเงินในบัญชีชำระหนี้ผู้ร้องได้ตั้งเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 6, 7 และ 10 เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินฝากคืนจากผู้ร้อง โจทก์จึงไม่มีสิทธิขออายัดอันเป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าศาลแรงงานกลางออกหมาย บังคับคดีและดำเนินการบังคับคดีเอาแก่ผู้ร้องเป็นการไม่ชอบซึ่งศาลแรงงานกลางจะ ต้องไต่สวนตามที่เห็นสมควรแล้วมีคำสั่งอนุญาตหรือยกคำขอนั้น คดีนี้โจทก์คัดค้าน ว่าหมายบังคับคดีที่บังคับแก่ผู้ร้องชอบด้วยกฎหมายแล้วในวันนัดไต่สวนโจทก์ที่ 2 ทนายโจทก์ทั้งสิบ และทนายผู้ร้องมาศาลศาลแรงงานกลางสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง เพียงฝ่ายเดียวและผู้ร้องส่งอ้างเอกสารเป็นพยานตามเอกสารหมายเลข ร.1 (ค.1)ร.2

(ค.2) ร.3 (ค.3) และ ร.4 (ค.4) และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้งดการไต่สวนและมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้น เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางสอบถามจากผู้ร้องนั้น ผู้ร้องรับว่าจำเลยมีเงินฝากอยู่กับผู้ร้องตามบัญชี 331-2 ส่วนข้อที่ว่า เงินฝากตามบัญชี 331-2 จำเลยได้จำนำไว้เป็นประกันหนี้ที่จำเลยมีกับผู้ร้องนั้น มิใช่เป็นคำรับ แต่เป็นข้อเถียงของผู้ร้องที่จะต้องนำสืบให้เห็นว่า มีการจำนำจริงหรือไม่ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำนำอย่างไรบ้าง อันจะทำให้เห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิหักเงินฝากประจำของจำเลยชำระหนี้ได้หรือไม่ และผู้ร้องไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งอายัดหรือไม่ ซึ่งในข้อนี้ผู้ร้องเพียงแต่ส่งเอกสารหมาย ร.1(1) และ ร.2 (ค.2) โดยไม่ได้นำสืบพยานบุคคลประกอบว่าการจำนำตามบัญชีเงินฝากดังกล่าวของจำเลยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอย่างไรผู้ร้องจึงไม่ยอมส่งเงินตามที่ศาลสั่งอายัดสำหรับฝ่ายโจทก์ซึ่งคัดค้านเข้ามา ก็ไม่ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางได้สอบถามว่ายอมรับข้อเท็จจริงข้อใดอย่างไร ที่ผู้ร้องอ้างมาบ้าง และโดยเฉพาะศาลแรงงานกลาง ก็ได้มีคำสั่งรวบรัดเพียงสั้น ๆ ว่าผู้ร้องยังมิได้หักชำระหนี้เงินตามสัญญา เงินฝากจึงยังเป็นสิทธิเรียกร้องของจำเลยแม้ผู้ร้องจะมีข้อโต้แย้งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามสัญญาจำนำตามเอกสารหมาย ร.1(ค.1) ก็ไม่ต้องห้ามอายัด ทั้งการอายัดชั่วคราวของศาลแพ่งไม่ห้ามอายัดตามคำพิพากษาก็ และสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้มาจากการสอบถามกับเอกสารที่ผู้ร้องส่งอ้างเป็นพยาน ก็ดีและข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางก็ดี ยังไม่เพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายของศาลฎีกาในปัญหาว่า ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยืนยันให้ผู้ร้องส่งเงินอายัดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 ประกอบด้วยมาตรา 312 วรรคหนึ่ง เพราะศาลแรงงานกลางจะต้องไต่สวนและเห็นว่าเป็นที่พอใจว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นมีอยู่จริงก่อนมีคำสั่งยืนยันให้ผู้ร้องส่งเงินตามที่โจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไปหรือไม่ และหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าหนี้ที่เรียกร้องไม่มีอยู่จริง การออกหมายบังคับเอาแก่ผู้ร้องต่อมาจะเป็นการ

ออกหมายบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอันผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกหมายบังคับคดีเสียได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคแรกและวรรคสาม ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาไม่อาจก้าวล่วงไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงของคดีแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 56 โดยเฉพาะข้อที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า แม้ผู้ร้องจะมีข้อโต้แย้ง ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการจำนำตามเอกสารหมาย ร.1(ค.1) ซึ่งไม่มีรายละเอียดว่าจำนำกันไว้ โดยมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอย่างใดบ้างระหว่างผู้ร้องกับจำเลย เช่น ให้สิทธิผู้ร้องหักเงินในบัญชีชำระหนี้ผู้ร้องได้หรือไม่ หรือหนี้ของผู้ร้องมีจำนวนเท่าไร หนี้ถึงกำหนดหรือยัง เป็นต้นซึ่งอาจทำให้ผู้ร้องไม่ต้องส่งเงินตามบัญชีเงินฝากตามคำสั่งอายัด จึงเห็นสมควรให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางทำการพิจารณาสืบพยานในข้อดังกล่าวแล้วพิจารณาหรือมีคำสั่งใหม่ต่อไป

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางทำการพิจารณาสืบพยานในข้อนี้เกี่ยวกับสัญญาจำนำ ประกันหนี้ต่าง ๆ ที่จำเลยมีกับผู้ร้อง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจำนำระหว่างผู้ร้องกับจำเลย แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สมมาตร พรหมานุกูล-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ